

Jak złożyć skargę na brak dostępności cyfrowej

PORADNIK



Stowarzyszenie Aktywności
Obywatelskiej Bona Fides

 **BONA FIDES**
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

Spis treści

Wstęp	3
Krok 1: Złożenie żądania zapewnienia dostępności cyfrowej	4
Krok 2: Złożenie skargi na brak dostępności cyfrowej	5
Zakończenie	6

Wstęp

Dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych to prawo każdego obywatela. Oznacza to, że każdy powinien mieć możliwość swobodnego korzystania z serwisów urzędów, szkół, instytucji kultury czy innych jednostek publicznych, niezależnie od stopnia sprawności, wieku czy rodzaju urządzenia, z którego korzysta.

Jeśli podmiot publiczny nie zapewnia dostępności cyfrowej, ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1440) daje każdemu prawo do zgłoszenia tego faktu i domagania się dostosowania treści.

Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak skutecznie dochodzić swoich praw.

Krok 1. Złożenie żądania zapewnienia dostępności cyfrowej

Przed złożeniem skargi należy wystąpić do danego podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Może ono dotyczyć całej strony internetowej, aplikacji mobilnej albo ich wybranych elementów.

Co powinno zawierać żądanie:

1. Dane kontaktowe osoby składającej żądanie,
2. Dokładne wskazanie strony, aplikacji lub elementu, który ma zostać udostępniony,
3. Preferowany sposób kontaktu,
4. (Opcjonalnie) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie można złożyć w dowolnej formie – np. e-mailem. Najlepiej skierować je na adres osoby odpowiedzialnej za dostępność cyfrową, wskazanej w **deklaracji dostępności** danego podmiotu (deklaracja ta powinna być umieszczona na stronie internetowej instytucji).

Termin realizacji żądania:

- Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność **nie później niż w ciągu 7 dni** od dnia złożenia żądania.
- Jeśli nie jest to możliwe, urząd musi poinformować o przyczynach opóźnienia i wskazać nowy termin (maksymalnie **do 2 miesięcy**).
- Podmiot może odmówić, jeżeli zapewnienie dostępności zagraża integralności lub wiarygodności treści.
- Jeśli nie ma możliwości zapewnienia dostępności, urząd musi wskazać alternatywny sposób dostępu.

Krok 2. Złożenie skargi na brak dostępności cyfrowej

Skargę można wnieść dopiero wówczas, gdy:

- podmiot publiczny odmówił zapewnienia dostępności,
- zaproponował alternatywny sposób dostępu, ale nie został on zaakceptowany przez osobę składającą żądanie,
- nie dotrzymano ustawowych terminów.

Jak złożyć skargę:

- W formie **pisemnej** (tradycyjnie) lub **elektronicznej** (np. przez ePUAP),
- Do tego samego podmiotu publicznego, który nie zapewnił dostępności,
- Zawierając podstawowe dane składającego skargę.

Termin rozpatrzenia:

- Podmiot powinien załatwić skargę **w ciągu miesiąca**,
- W przypadku przedłużenia – poinformować składającego o nowym terminie,
- Jeśli sprawa nie zostanie załatwiona w terminie, przysługuje prawo do **ponaglenia** skierowanego do organu wyższego stopnia.

Uwaga: decyzja dotycząca sposobu załatwienia skargi **nie podlega dalszemu zaskarżeniu**.

Zakończenie

Dostępność cyfrowa to nie przywilej, ale prawo zagwarantowane ustawą. Dzięki opisanej procedurze każdy obywatel może skutecznie domagać się usunięcia barier cyfrowych i egzekwować od instytucji publicznych przestrzegania obowiązujących przepisów.

Warto pamiętać, że złożenie skargi poprzedza żądanie – dlatego najlepiej zacząć od bezpośredniego kontaktu z urzędem i precyzyjnego wskazania problemu. W razie braku reakcji lub odmowy, procedura skargi daje możliwość dalszego dochodzenia swoich praw.

Poradnik zrealizowano w ramach zadania „Transport zbiorowy w województwie śląskim dostępny dla osób z niepełnosprawnościami” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO.